

RECURSO DE MEDIDA CAUTELAR CÍVEL Nº 5093299-34.2024.4.02.5101/RJ

RELATORA: JUÍZA FEDERAL DANIELLA ROCHA SANTOS FERREIRA DE SOUZA MOTTA

RECORRENTE: ACYR SARAIVA PEREZ

RECORRIDO: UNIÃO - FAZENDA NACIONAL

RECURSO DE MEDIDA CAUTELAR. TRIBUTÁRIO. ISENÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA. APOSENTADORIA. PERDA DE OBJETO. SENTENÇA PROFERIDA NOS AUTOS ORIGINÁRIOS. RECURSO NÃO CONHECIDO.

ACÓRDÃO

A 8ª Turma Recursal do Rio de Janeiro decidiu, por unanimidade, NÃO CONHECER o presente recurso, ante a perda superveniente de objeto. Publique-se. Intimem-se as partes. Transcorridos os prazos recursais, certifique-se e dê-se baixa, nos termos do voto do(a) Relator(a).

Rio de Janeiro, 03 de dezembro de 2024.

5093299-34.2024.4.02.5101

510014924542 .V3

RECURSO DE MEDIDA CAUTELAR CÍVEL Nº 5093299-34.2024.4.02.5101/RJ

RELATORA: JUÍZA FEDERAL DANIELLA ROCHA SANTOS FERREIRA DE SOUZA MOTTA

RECORRENTE: ACYR SARAIVA PEREZ

RECORRIDO: UNIÃO - FAZENDA NACIONAL

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de Medida Cautelar interposto pela parte autora em face da decisão do Juízo de origem que indeferiu a tutela, nos seguintes termos (evento 18, DESPADEC1):

"Recebo a petição de evento 16 como emenda à inicial.

*A autora não faz jus ao benefício da gratuidade de justiça, pois os documentos anexados (**evento 16, Anexos 2, 3 e 4**) demonstram que percebe remuneração mensal superior a 3 (três) salários mínimos, parâmetro utilizado pela Defensoria Pública como teto para a caracterização de hipossuficiência. Nesse sentido, vide a jurisprudência da 3ª Seção Especializada do Eg. TRF2 (processo nº 2009.50.02.002523-2) e Nota Técnica 22/2019 CJF.*

Trata-se a presente de ação ajuizada sob o rito de Juizado Especial Federal envolvendo matéria tributária, sendo descabida, portanto, a concessão de tutela de urgência considerando que o procedimento é sumaríssimo e a ausência risco de perecimento de direito alegado pela parte autora.

CITE-SE a UNIÃO - FAZENDA NACIONAL para, caso queira, apresentar proposta de conciliação e/ou contestação aos fatos alegados, na forma dos artigos 7º, 9º e 11 da Lei nº 10.259/01, bem como para verificar a prevenção, conforme disposto no art. 337, VI, VII e VIII do CPC.

Findo o prazo, com ou sem manifestação, tornem-me conclusos."

VOTO

Compulsando os autos originários, verifico ter sido proferida sentença em 14/11/2024 (evento 28, SENT1).

Desta forma, entendo configurada a perda de objeto no presente caso.

ISTO POSTO, nos termos da fundamentação supra, **VOTO no sentido de NÃO CONHECER o presente recurso, ante a perda superveniente de objeto.** Publique-se. Intimem-se as partes. Transcorridos os prazos recursais, certifique-se e dê-se baixa.

5093299-34.2024.4.02.5101

510014924541 .V2

